

UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Resolución Directoral N°...00001593.....

Tocache, 04 MAYO 2026

VISTO:

La Carta N° 005-2026-DRESM/UGEL-T/AGA/ST, del Secretario Técnico CPPADD, así como todo los actuados relacionados al Oficio N° 003-2026-CNM-MS-D/T, remitido por el Director del CNM "Manuel Scorza", mediante los cuales solicita la Nulidad de Oficio de la Resolución Institucional N° 154-2025-CNM-MS-D/T, de fecha 20 de diciembre del 2025, la Opinión Legal N° 0016-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/DOO-00-UE303/AJ, del 16 de abril del 2026, y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (76) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Institucional N° 0154-2025-CNM-MS-D/T, de fecha 15 de diciembre del 2025, firmado por el entonces Director del CNM Manuel Scorza Prof. Luis Alberto Soto Pérez, se resolvió Adoptar la MEDIDA DE SEPARACION PREVENTIVA de doña Angelica Dora Reyes Romero, profesora nombrada del nivel secundario del indicado colegio, hasta que culmine el procedimiento administrativo y la investigación policial o fiscal o el proceso judicial que haya generado la denuncia interpuesta, ello en virtud a un supuesto maltrato psicológico y trato humillante, conforme reza en el primer párrafo de la citada resolución. Documento que le fue notificada a la antes citada con Memorandum N° 128-2025-CNMS.D/T, del 15-12-2025, pero recepcionada con fecha 18 diciembre del 2025 a horas 1.13 pm. he ingresada al Sistema GSTrámite, con fecha 19 de diciembre del 2025, VIR-20254069291, pero erróneamente con Oficio N° 0321-2025-CNM-MS-D/T-2025, cuando era el Oficio N° 0314-2025.

Que, del relato factico contenido en la Solicitud N° 001-2026-CNMS-ADRR-P, del 03 de marzo del 2026, presentado por la docente Angelica Dora Reyes Romero, se infiere que la indicada docente luego de recibida dicha resolución de separación acude la UGEL Tocache, específicamente a la CPPADD, cuestionando que dicha resolución carecía de legalidad en todos sus extremos, por lo que se procedió a llamar a la DRE para la consulta del caso, la misma que tuvo como respuesta la que fue anotada en el Seguimiento del Trámite del Oficio N° 0321-2025-CNM-MS-D/T-2025, donde en su registro del 24/12/2025, en la parte de Observación se consignó: "ARCHIVO/CPPADD Devolvió la Resolución indicando lo siguiente: La Maestra vino en ese mismo momento se consultó a la DRE y dijo que no era necesario ni la RD y encima mal hecho".

Que, si bien es cierto se le informó que la resolución en cuestión no producía efectos, sin embargo esto no le fue comunicado a la Dirección del CN Manuel Scorza, de ahí es que cuando la docente citada señala que esta era nula, en la creencia de la respuesta a la consulta realizada en la DRE y que ahí nomás quedaba el trámite, se le comunicó que la nulidad solicitada se encontraba con derivación a la UGEL Tocache, según VIR N° 2025069291, recomendándole tramitar en dicha sede. En atención a lo antes expuesto es que la docente Angelica Dora Reyes Romero remite a esta sede de la UGEL Tocache la Solicitud N° 001-2026-CNMS-ADRR-P, con fecha 03 de marzo del 2026, donde se le solicita se informe al Director del CNM "MS" el archivamiento y la nulidad de la Resolución Directoral Institucional N° 0154-2025-CNM-MS-D/T, de fecha 15 de diciembre del 2025, es decir, en puridad, el trámite omitido es que se emita



Documento Nro: 016-2026939381. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=237460d1Te507W4221aa2a1Z7dbb3a1632cd>

00001593

un pronunciamiento sobre la procedencia o no de la nulidad de oficio de la cuestionada resolución, pues la simple anotación contenida en el reporte del Seguimiento de Trámite, de que no habría sido necesario esa resolución de separación, según la DRE, no suple un acto administrativo nulificante.

Que, de la pretensión administrativa antes descrita se estaría solicitando se **declare de oficio la nulidad** de la de la Resolución Directoral Institucional N° 0154-2025-CNM-MS-D/T, de fecha 15 de diciembre del 2025, de conformidad a lo establecido en el artículo 213 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, la misma que resulta amparable por los siguientes fundamentos: i) Se encuentra dentro del plazo para declarar una nulidad de oficio, esto es dos (2) años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos, ya que la resolución en cuestión fue expedida el pasado 15 de diciembre del 2025, ii) Tiene que ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida, en el caso de autos fue expedida por el Director de una institución Educativa, siendo el Director de la UGEL su inmediato superior, iii) Será declarada por cualquiera de la causales establecidas en el artículo 10° del TUO de la Ley N° 27444.

Que, de revisión de la resolución directoral institucional cuestionada se puede apreciar que en sus considerandos se señala erróneamente normas no aplicables al caso específico, pues en casi todas ellas se invoca normas que determinan la separación preventiva de un docente cuando ha cometido actos contra la violación de la libertad sexual e indemnidad sexual del estudiante (D.S. N 004-2018-MINEDU, Ley N° 29977, Ley N° 29988 y su Reglamento), lo cual no es el caso, sino uno de supuesto maltrato psicológico y trato humillante, no reservado para dichos casos, por lo que se ha producido la causal establecida en el numeral 1 del artículo 10° del TUO de la Ley N° 27444, esto es por: "Contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias".

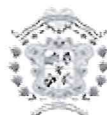
Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD de la Resolución Directoral Institucional N° 0154-2025-CNM-MS-D/T, de fecha 15 de diciembre del 2025, firmado por el ex Director del CNM Manuel Scorza Prof. Luis Alberto Soto Pérez, donde se resolvió Adoptar la Medida de Separación Preventiva de doña Angelica Dora Reyes Romero, profesora nombrada del nivel secundario del indicado colegio, por consiguiente se deja sin efecto el acto contenido en el mismo, por los considerandos antes expuestos.

ARTICULO 2.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la docente Angelica Dora Reyes Romero, identificada DNI N° 06132800, al Director del Colegio Nacional Manuel Scorza y a la Presidente de la CPPADD, de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,



Firmado digitalmente por:
TAFUR CAWPOS Glodean
James FAU 20531375808 hard
Motivo: SOY EL AUTOR DEL
DOCUMENTO
CARGO: DIRECTOR UGEL TOCACHE
Fecha: 24/04/2026 16:35:25-0500

GJTC/DUGEL
JLAQ/OAJ
MFAG/S



Firmado digitalmente por:
ALIAGA QUEZADA Javier
Leodomilio FAU 20531375808 hard
Motivo: DOY V B
CARGO:
ASESOR LEGAL
Fecha: 24/04/2026 16:18:18-0500



Firmado digitalmente por:
VALDIVIEZO FLORES Persi
FIR 01170171 hard
Motivo: Doy fe
Fecha: 04/05/2026 09:52:23-0500



Documento Nro: 016-2026939381. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=237460d1Te507W4221aa2a1Z7dbb3a1632cd>

NOTIFICACION N°038-2026.

ANTECEDENTE : Carta N°005-2026-DRESM/UGEL-T/AGA/ST.
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 04-05-2025

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1593 -2026 donde resuelve:
DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD DE LA RESOLUCION DIRECTORAL N°0154-2025 -
CNM-MS-D/T.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE: Prof. Angelica Dora Reyes Romero.
CARGO: PROF
CONDICIÓN: NOMBRADA
DNI: 06132540
Celular: 931324885
CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA NOTIFICACIÓN : 4 / 5 / 26 HORA: 4:00

FIRMA

HUELLA
DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN: ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCION

Siendo las Horas del día/...../20..... me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al GRSM respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
99Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : Angelica Reyes
DOMICILIO : Tocache
DNI N° : 06132540
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:
FECHA: 4 / 5 / 26

FIRMA

HUELLA
DIGITAL



LIC. ADM. DE SIVIL DIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M. 1001170171

